



P U T U S A N

No. 589 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ANTON DEWAYANTO Bin SUWONO
DEWAYANTO ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 03 April 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Luna IV No. 08 RT. 15. RW. 04
Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa
Kaler, Kota Bandung ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Manager Operasional PT. United Colour
Indonesia ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ANTON DEWAYANTO Bin SUWONO DEWAYANTO pada sekitar bulan Juli 2008, Agustus 2008 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor PT. United Colour Indonesia Jalan Nanjung No. 192 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :

- Pertama Terdakwa ANTON DEWAYANTO Bin SUWONO DEWAYANTO selaku Manager Operasional PT. United Colour Indonesia pada tanggal 21 Juli 2008 dan tanggal 29 Juli 2008 bertempat di Kantor PT. United Colour Indonesia di Jalan Nanjung No. 192 Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cimahi

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.589 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Cimahi memesan batu bara kepada saksi AGUNG WIBISANA dengan perincian :

- Pada tanggal 21 Juli 2008 tersangka memesan batu bara sebanyak 33.020 (tiga puluh tiga ribu dua puluh) kg;
- Pada tanggal 21 Juli 2008 tersangka memesan batu bara sebanyak 32.670 (tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh) kg, lalu dibuat kontrak dengan harga per kilogramnya sebesar Rp. 720,00 (tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan jumlah keseluruhan harga sebesar Rp. 41.608.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 Juli 2008 tersangka memesan batu bara sebanyak 27.780 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh) kg;
- Pada tanggal 25 Juli 2008 tersangka memesan batu bara sebanyak 24.950 (dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) kg;
- Pada tanggal 25 Juli 2008 tersangka memesan batu bara sebanyak 32.840 (tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh) kg, lalu dibuat kontrak bon dengan harga per kilogramnya sebesar Rp. 720,00 (tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan jumlah keseluruhan harga sebesar Rp. 67.298.400,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- Pada tanggal 29 Juli 2008 tersangka memesan batu bara sebanyak 33.610 (tiga puluh tiga ribu enam ratus sepuluh) kg, lalu dibuat kontrak bon dengan harga per kilogramnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah harga sebesar Rp. 33.610.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Dengan jumlah harga keseluruhan batu bara yang dipesan oleh Terdakwa dari saksi Rahmat Yoghiana melalui saksi Agung sebesar Rp. 142.517.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

- Selanjutnya setelah saksi AGUNG menerima order pesanan batu bara dari Terdakwa, kemudian saksi AGUNG menemui saksi TATANG SUDRAJAT untuk membicarakan mengenai pesanan batu bara dari Terdakwa, lalu saksi TATANG menemui saksi Sholih Rochimat selaku karyawan supplier batu bara pada PD. Sinar Krida Utama di bagian Marketing dan memesan batu bara sesuai pesanan dari Terdakwa untuk dikirim ke PT. United Colour Indonesia, lalu saksi SHOLIH ROCHIMAT bicara kepada pimpinannya saksi RAHMAT YOGIANA dan setelah saksi RAHMAT YOGIANA selaku pimpinan dari PD. Sinar Krida Utama menyetujui pesanan batu bara tersebut, selanjutnya pesanan batu bara sesuai pesanan dari Terdakwa dikirimkan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.589 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Tatang kepada Terdakwa selaku Manager Operasional PT. United Colour Indonesia di kantornya yaitu Jalan Nanjung No. 192 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan pada saat itu batu bara diterima oleh saksi TIA dan HADI karyawan pada PT. United Colour Indonesia;

- Kemudian setelah batu bara diterima di kantor PT. United Colour Indonesia dan akan digunakan oleh Terdakwa selaku Manager Operasional PT. United Colour Indonesia tetapi batu bara tersebut tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan kualitas batu bara yang dipesan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan konfirmasi dengan saksi Agung dan saksi Agung menyebutkan agar dicoba lagi dengan dibantu oleh minyak solar, selanjutnya batu bara dapat digunakan hingga habis oleh Terdakwa, namun Terdakwa selaku pemesan batu bara belum melakukan pembayaran batu bara kepada saksi Rahmat Yogiana selaku supplier batu bara dengan jumlah keseluruhan harga sebesar Rp. 142.517.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi Rahmat Yogiana menderita kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 142.517.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANTON DEWAYANTO Bin SUWONO DEWAYANTO pada sekitar bulan Juli 2008, Agustus 2008 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor PT. United Colour Indonesia Jalan Nanjung No. 192 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

- Pertama Terdakwa ANTON DEWAYANTO Bin SUWONO DEWAYANTO selaku Manager Operasional PT. United Colour Indonesia pada tanggal 21 Juli 2008 dan tanggal 29 Juli 2008 bertempat di kantor PT. United Colour Indonesia di jalan Nanjung No. 192 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi memesan batu bara kepada saksi AGUNG WIBISANA dengan perincian :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.589 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Juli 2008 tersangka memesan batu bara sebanyak 33.020 (tiga puluh tiga ribu dua puluh) kg.
- Pada tanggal 21 Juli 2008 tersangka memesan batu bara sebanyak 32.670 (tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh) kg, lalu dibuat kontrak dengan harga per kilogramnya sebesar Rp. 720,00 (tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan jumlah keseluruhan harga sebesar Rp. 41.608.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 Juli 2008 tersangka memesan batu bara sebanyak 27.780 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh) kg;
- Pada tanggal 25 Juli 2008 tersangka memesan batu bara sebanyak 24.950 (dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) kg;
- Pada tanggal 25 Juli 2008 tersangka memesan batu bara sebanyak 32.840 (tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh) kg, lalu dibuat kontrak bon dengan harga per kilogramnya sebesar Rp. 720,00 (tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan jumlah keseluruhan harga sebesar Rp. 67.298.400,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- Pada tanggal 29 Juli 2008 tersangka memesan batu bara sebanyak 33.610 (tiga puluh tiga ribu enam ratus sepuluh) kg, lalu dibuat kontrak bon dengan harga per kilogramnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah harga sebesar Rp. 33.610.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Dengan jumlah harga keseluruhan batu bara yang dipesan oleh Terdakwa dari saksi Rahmat Yogiiana melalui saksi Agung sebesar Rp. 142.517.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

- Selanjutnya setelah saksi AGUNG menerima order pesanan batu bara dari Terdakwa, kemudian saksi AGUNG menemui saksi TATANG SUDRAJAT untuk membicarakan mengenai pesanan batu bara dari Terdakwa, lalu saksi TATANG menemui saksi Sholih Rochimat selaku karyawan supplier batu bara pada PD. Sinar Krida Utama di bagian Marketing dan memesan batu bara sesuai pesanan dari Terdakwa untuk dikirim ke PT. United Colour Indonesia, lalu saksi SHOLIH ROCHIMAT bicara kepada pimpinannya saksi RAHMAT YOGIANA dan setelah saksi RAHMAT YOGIANA selaku pimpinan dari PD. Sinar Krida Utama menyetujui pesanan batu bara tersebut, selanjutnya pesanan batu bara sesuai pesanan dari Terdakwa dikirimkan oleh saksi Tatang kepada Terdakwa selaku Manager Operasional PT. United Colour Indonesia di

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.589 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantornya yaitu Jalan Nanjung No. 192 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan pada saat itu batu bara diterima oleh saksi Tia dan Hadi karyawan pada PT United Colour Indonesia.

- Kemudian setelah batu bara diterima di kantor PT. United Colour Indonesia dan akan digunakan oleh Terdakwa selaku Manager Operasional PT. United Colour Indonesia tetapi batu bara tersebut tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan kualitas batu bara yang dipesan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan konfirmasi dengan saksi Agung dan saksi Agung menyebutkan agar dicoba lagi dengan dibantu oleh minyak solar, selanjutnya batu bara dapat digunakan hingga habis oleh Terdakwa, namun Terdakwa selaku pemesan batu bara belum melakukan pembayaran batu bara kepada saksi Rahmat Yogiana selaku supplier batu bara dengan jumlah keseluruhan harga sebesar Rp. 142.517.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi Rahmat Yogiana menderita kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 142.517.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 02 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anton Dewayanto Bin Suwono Dewayanto bersalah melakukan tindak pidana " PENGGELAPAN " sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan memerintahkan Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kontrak bon PT. United Colour Indonesia tertanggal 29 Agustus 2008 nilai uang sebesar Rp. 108.907.200,00 (seratus delapan juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar kontrak bon tertanggal 12 Agustus 2008 nilai uang sebesar Rp.33.610.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.589 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bale Bandung No.1535/Pid.B/2009/PN.BB. tanggal 07 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ANTON DEWAYANTO Bin SUWONO DEWAYANTO tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut adalah bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa ANTON DEWAYANTO Bin SUWONO DEWAYANTO tersebut dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van alle Rechtsvervolging);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kontra bon tertanggal 29 Juli 2008 nilai uang sebesar Rp. 108.907.200,00 (seratus delapan juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat kontra bon tertanggal 12 Agustus 2008 nilai uang sebesar Rp. 33. 610.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi RAHMAT YOGIANA ;

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Pid/2010/PN.BB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas I A Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 26 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 07 April 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 26 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.589 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo yang dipandang sebagai peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam putusan a quo salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.589 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP sebagaimana mestinya. Hal demikian dapat dilihat dalam putusan aquo sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berkesimpulan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan yakni dalam Dakwaaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP.
- Bahwa Majelis Hakim telah berpendapat diuraian dalam putusan tersebut semua unsur dan Pasal 378 KUHP Atau Pasal 372 KUHP, yang didakwakan tersebut, semuanya terbukti dan terpenuhi, hanya saja dalam kesimpulan terakhir putusan tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup perdata, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa Anton Dewayanto bekerja sebagai Manager Operasional di PT United Colour Indonesia yang beralamat di Jl. Nanjung Kota Cimahi dan Terdakwa membeli batu bara melalui saksi Agung pada tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan tanggal 29 Juli 2008 dengan cara memesan lewat Agung yang merupakan rekanan bisnis dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Rahmat Yogiana selaku Direktur PD Sinar Krida Utama Mandiri yang merupakan supplier dan batu bara yang dipesan oleh Terdakwa namun Terdakwa terkait pembelian batu bara hanya mengenal Agung saja;
- Bahwa Agung mengirim batu bara ke PT United Colour Indonesia yang mana batu bara setelah dikirim ke PT United Colour Indonesia diterima oleh Tia yang merupakan pegawai di PT United Colour Indonesia dengan harga keseluruhan sebesar Rp 142.517.200,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa PT United Colour Indonesia memesan batu bara untuk kegiatan produksi dan yang Terdakwa ketahui batu bara tersebut sempat tidak bisa digunakan karena tidak sesuai dengan jumlah kalori sesuai pesanan;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.589 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pembayaran setelah diterbitkan surat kontrak bon adalah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari tertanggal kontrak bon yang dikeluarkan oleh PT United Colour Indonesia, 2 (dua) lembar kontra bon pertama tanggal 29 Juli 2008, nama suplier PD Sinar Krida Utama dengan jumlah tagihan sebesar Rp 108.907.200,00 (seratus delapan juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) dan yang kedua tanggal 12 Agustus 2008 dengan nama suplier PD Sinar Krida Utama Mandiri jumlah tagihan sebesar Rp 33.610.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui batu bara telah diterima oleh PT United Colour Indonesia namun batu bara tersebut awalnya tidak dapat digunakan dan setelah dilakukan komplain kepada Agung dan disarankan untuk dibantu dengan digunakan minyak solar maka batu bara dapat digunakan dan akibat hal tersebut maka produksi di PT United Colour Indonesia menjadi terhambat selama 5 (lima) hari hingga mengakibatkan perusahaan rugi;
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat komplain yang ditujukan kepada Agung atas ketidaksesuaian jumlah kalori batu bara tersebut dan ada kesepakatan antara Terdakwa Anton dengan Agung dalam hal pembayaran batu bara untuk mengurangi jumlah pembayaran karena ketidaksesuaian jumlah kalori tersebut;
- Bahwa karena ketidaksesuaian dalam jumlah kalori batu bara sehingga batu bara menjadi terhambat untuk digunakan dalam proses produksi di PT United Colour Indonesia dan berakibat kerugian di PT United Colour Indonesia karena tidak ada proses produksi selama 5 (lima) hari maka PT United Colour Indonesia belum melakukan pembayaran kepada PD Sinar Krida Utama Mandiri karena ingin adanya pengurangan jumlah pembayaran akibat tidak dapat digunakannya batu bara sebelum dapat digunakan dengan menggunakan minyak solar;
- Bahwa dari uraian kami tersebut di atas sudah jelas bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan, oleh karenanya patutlah Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.589 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan-alasan kasasi :

1. Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu masalah PT United Colour Indonesia belum dapat melakukan pembayaran kepada PD Sinar Krida Utama Mandiri, disebabkan belum adanya kesepakatan dan hal itu berada dalam domain hukum perdata ;
2. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BALE BANDUNG** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 18 September 2012** oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.589 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

Ketua,

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.589 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UMUM

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP : 040 018 310

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No.589 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)